SERGIO BERMUDES
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA
MARCELO FONTES
ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS
GUILHERME VALDETARO MATHIAS
ROBERTO SARDINHA JUNIOR
MARCELO LAMEGO CARPENTER
ANTONIO CARLOS VELLOSO FILHO
FABIANO ROBALINHO CAVALCANTI
MARIA AZEVEDO SALGADO (1973-2017)
MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA ALVES
ERIC CERANTE PESTRE
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO
ANDRÉ SILVEIRA
FREDERICO FERREIRA
ANTONELLA MARQUES CONSENTINO
MARCELO GONÇALVES
RICARDO SILVA MACHADO
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO
PHILIP FLETCHER CHAGAS
LUÍS FELIPE FREIRE LISBÔA
WILSON PIMENTEL
RICARDO LORETTI HENRICI
JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO
GRISSIA RIBEIRO VENÂNCIO
MARCELO BORJA VEIGA
ADILSON VIEIRA MACABU FILHO
CAETANO BERENGUER
ANA PAULA DE PAULA
ALEXANDRE FONSECA
PEDRO HENRIQUE CARVALHO
RAFAELA FUCCI
HENRIQUE ÁVILA
ALESSANDRA MARTINI
PEDRO HENRIQUE NUNES
GABRIEL PRISCO PARAISO
GUIOMAR FEITOSA LIMA MENDES
GUILHERME COELHO
LÍVIA IKEDA
ALLAN BARCELLOS DE OLIVEIRA
RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL
VICTOR NADER BUJAN LAMAS
SERGIO NASCIMENTO
GIOVANNA MARSSARI
MATHEUS PINTO DE ALMEIDA
FERNANDO NOVIS
LUIS TOMÁS ALVES DE ANDRADE
MARCOS MARES GUIA
ROBERTA RASCIO SAITO
ANTONIA DE ARAUJO LIMA
GUSTAVO FIGUEIREDO GSCHWEND
RAFAEL MOCARZEL
THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ
FÁBIO MANTUANO PRINCIPE
ISABEL SARAIVA BRAGA
GABRIEL ARAUJO
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA
MARIA ADRIANNA LOBO LEÃO DE MATTOS
EDUARDA SIMONIS
CAROLINA SIMONI
GUILHERME PIZZOTTI
MATHEUS NEVES
MATEUS ROCHA TOMAZ
GABRIEL TEIXEIRA ALVES
GABRIEL FRANCISCO DE LIMA
ANA JULIA G. MONIZ DE ARAGÃO
FRANCISCO DEL NERO TODESCAN
EMANUELLA BARROS
IAN VON NIEMEYER
PAOLA PRADO
ANDRÉ PORTELLA
GIOVANNA CASARIN
LUIZ FELIPE SOUZA
ANA VICTORIA PELLICCIONE DA CUNHA
VINICIUS CONCEIÇÃO
LEANDRO PORTO
LUCAS REIS LIMA
RENATA AULER MONTEIRO
ANA GABRIELA LEITE RIBEIRO
BEATRIZ LOPES MARINHO
JULIA SPADONI MAHFUZ
GABRIEL SPUCH
PAOLA HANNAE TAKAYANAGI
DIEGO BORGHETTI DE QUEIROZ CAMPOS
ANA CLARA MARCONDES DE O. COELHO
LEONARDO PRÓSPERO ORTIZ
LUIZ FELIPE DUPRÉ NOIRA
ANA CLARA SARNEY
GABRIEL SALATINO
JOÃO FELIPE B. VALDETARO MATHIAS
TATIANA FARINA LOPES
RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA
BEATRIZ BRITO SANTANA
VIVIAN JOORY
ANTONIO AZIZ
DANIEL HEMERLY FERREIRA
HENRIQUE TIRONI HOLZMEISTER
MATHIAS FELIPE MATTOSO BADOFSZKY
JOÃO PEDRO VASCONCELLOS
ROBSON LAPOENTE NOVAES
AMANDA PESSOA
MARCELO FERNANDES
INGRID MASCARENHAS GONTIJO NASCIMENTO
MARIA CLARA SAMPAIO
TATIANA MURTA
PEDRO HENRIQUE BRABO
MARIA VICTORIA LIPS LILIENWALD
ANA CLARA PODESTÁ
LUIZA FACÓ
ANA CAROLINA GOES
ANTÔNIO SARDENBERG FERRAÇO
PEDRO JEREISSATI CAVALCANTE
PEDRO FIGUEIREDO CAMPOS
MILENA LOPES
RODRIGO BELLOTTI AZEVEDO
ISABELLA MARRONE CASTRO SAMPAIO
ANA CAROLINA S. O. DE SOUZA DIAS
FRANCISCO FELLIPE MELLO
MARIA LUIZA MAYR MAIA
JOÃO PEDRO COUTINHO
ÁLVARO C. TEODORO DE F. MARTINS
MARCELA CRUZ
BRUNO SANDERS DO VALLE PINHEIRO
PAULA BAQUEIRO
LANA BORGES

CONSULTORES
AMARO MARTINS DE ALMEIDA (1914-1998)
HELIO CAMPISTA GOMES (1925-2004)
JORGE FERNANDO LORETTI (1924-2016)
SALVADOR CÍCERO VELLOSO PINTO
ELENA LANDAU
CAIO LUIZ DE ALMEIDA VIEIRA DE MELLO
PEDRO MARINHO NUNES
MARCUS FAVER
JOSÉ REYNALDO PEIXOTO DE SOUZA

EXMO. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

MEDIDA CAUTELAR URGENTE
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI 4.791/2025 DO ESTADO DO TOCANTINS.
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
INTERVENÇÃO ESTATAL DESCABIDA.
JULGAMENTO CONJUNTO (ADIS 7774/MT, 7775/RO E 7823/MA)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS – ABIOVE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.640.409/0001-72, com sede na Av. Vereador José Diniz, 3720, 11º andar, Campo Belo, São Paulo, SP, CEP: 04.620-900, vem, por seus advogados abaixo assinados (procuração e atos constitutivos anexos – docs. 1/2), com fundamento no art. 102, I, "a", da Constituição, e nos arts. 2º e ss. da Lei 9.868/99, propor **ação direta de inconstitucionalidade**, **com pedido de medida cautelar**, contra os arts. 1º e 2º da Lei 4.791/25 do Estado do Tocantins, o que faz pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

RETROCESSO INCONSTITUCIONAL

1. O escritor JOÃO MOREIRA SALLES, após estudos e uma longa estadia na região amazônica, suscitou um infeliz pensamento comum dos brasileiros: "*a Amazônia deve, sim, ser protegida —— contanto que por outros*". A triste ponderação, segundo o autor, resulta do fato de a floresta não ter sido bem ensinada ao seu próprio povo, que acaba não vendo que é a Amazônia "*que nos põe e nos tira da cena internacional*". Afinal, se ela se for, "*as leis inclementes da biofísica nos dizem que será preciso esquecer a vida que temos hoje, pois ela será outra*" [1].

2. Poucos meses atrás, esse e. STF teve de compelir às autoridades públicas brasileiras um *meaningful engagement* relacionado ao desmatamento do bioma amazônico, inclusive com fins de "*fortalecimento institucional do Ibama, do ICMBio, da Funai e outros órgãos envolvidos na defesa e proteção do meio ambiente*".

3. Assim o fez essa egrégia Corte por constatar que "[a]*s políticas públicas ambientais atualmente adotadas revelam-se insuficientes e ineficazes para atender ao comando constitucional de preservação do meio ambiente e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, caracterizando um quadro estrutural de violação massiva, generalizada e sistemática dos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à saúde e direito à vida*".

4. Bem se viu que se afigura "*inconstitucional a adoção de postura estatal omissiva, deficiente, ou em níveis insuficientes para garantir o grau de eficácia, efetividade e eficiência mínimo necessário à substancial redução do cenário de desmatamento e degradação atualmente verificado*" (ADPF 760, Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ Acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julg. 14.3.2024, publ. 26.6.2024).

---

[1] SALLES, João Moreira. Arrabalde: em busca da Amazônia. 1ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2022, p. 15.

5. Esse e. STF aqui terá —— como recentemente teve, ao julgar as paradigmáticas ADO 54/DF e ADPF 760/DF —— mais uma oportunidade de mostrar ao ilustre fotógrafo paraense LUIZ BRAGA que *a Amazônia não é arrabalde* e que, sim, o Brasil está à altura de uma tarefa global.

6. Um exercício teórico inicial facilita a compreensão do que está em discussão nesta ação. É constitucional que a União Federal, um Estado ou mesmo um Município *conceda* benefícios a contribuintes comprometidos com políticas públicas internacionais e nacionais com objetivos expressamente previstas na Constituição, dentre as quais a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável? A resposta é, obviamente, *positiva*.

7. Invertendo-se a lógica, é constitucional que um ente *proíba* a concessão de benefícios especificamente a esses contribuintes? Na contramão do mundo, o Estado do Tocantins entende que sim; entende que quem faz o bem não faz jus a incentivos fiscais nem ao uso de terras públicas; que uma Lei estadual poderia retirar benefícios *públicos* de quem *cumpre* tais relevantíssimas políticas *públicas*.

8. Esta talvez seja a primeira ocasião em que o Poder Judiciário e o país se deparam com leis que vão contra medidas multisetoriais e políticas públicas e internas que visam e inequivocamente contribuem com a preservação do meio ambiente e com o fomento da indústria brasileira de forma sustentável. A lei impugnada compõe uma estratégia maior de derrubar iniciativas que buscam limitar o desmatamento, de modo a estrangular a existência de mecanismos que têm apenas ajudado o país. Isso em momento geopolítico extremamente conturbado e quando as exigências de um produto sustentável são cada vez maiores.

9. **Não é crível que, poucos meses após o julgamento da ADPF 760/DF, esse STF permitirá um verdadeiro *motim* de distintos estados que, de forma coordenada, buscam piorar o grave quadro já constatado por essa e. Corte, mediante a *punição* de agentes que, junto do Poder Público e da sociedade civil, buscam valiosos fins. Qual recado o Brasil quer dar ao mundo?**

(**I**) A LEI 4.791/2025-TO

10. A norma ora impugnada possui apenas dois artigos. O ato altera a Política Estadual de Incentivo às Agroindústrias do Tocantins, sob o pretenso objetivo de adequá-la "*aos princípios de livre iniciativa, desenvolvimento sustentável e respeito à legislação ambiental brasileira*".

11. Alterando a Lei 4.350/2024-TO, a suposta adequação viria pela inclusão dos seguintes dispositivos:

> "Art. 5º-A São vedados incentivos fiscais e a concessão de terrenos públicos a empresas do setor agroindustrial que:
>
> I – participem de acordos, tratados, políticas internas ou quaisquer outras formas de compromissos, nacionais ou internacionais, que imponham restrições à livre iniciativa ou à expansão da atividade agropecuária em áreas permitidas pela legislação nacional, sob qualquer forma de organização ou finalidade alegada;
>
> II – implementem políticas que possam ser contrárias ou contraditórias a Leis, Decretos, Portarias, Tratados editados por entes da Federação Brasileira e que limitem, de qualquer forma, o direito de livremente usar, gozar e dispor de sua propriedade, incluindo, qualquer medida que venha a limitar o pleno exercício do direito ao uso do solo e ao cumprimento da função social da propriedade, ocasionando impactos negativos às regiões onde estão instaladas;
>
> III – restrinjam ou dificultem o desenvolvimento da produção agropecuária em qualquer região do Estado do Tocantins.
>
> Art. 5º-B As empresas interessadas em obter benefícios fiscais ou concessão de terrenos públicos devem apresentar, junto ao requerimento, a declaração de que não participam de acordos, tratados, políticas internas ou quaisquer outras formas de compromissos, nacionais ou internacionais, mencionados no art. 5º-A deste artigo, estando sujeitas às penalidades aplicáveis nos casos de declaração falsa ou inexata.
>
> Art. 5º-C O descumprimento das disposições previstas nos art. 5º-A e art. 5º-B desta Lei resultará na revogação imediata dos benefícios fiscais concedidos e na anulação da concessão de terrenos públicos, sem prejuízo à restituição dos benefícios fruídos irregularmente no ano calendário vigente, bem como a indenização pelo uso de terreno público concedido em desacordo com este diploma." (doc. 3)

12. Em sua exposição de motivos, o autor do projeto convertido em lei, autodenominado *Deputado do Agro*[2], justificou a norma como uma "*vacina para coibir e repelir condutas antieconômicas e o abuso do poder econômico por parte de corporações que dominam o mercado de grãos no Brasil e no mundo*" (doc. 3).

13. A exposição de motivos da referida Lei, em meio a equívocos de concordância verbal e nominal, permite a trabalhosa compreensão de que essas "condutas antieconômicas" estariam caracterizadas, até mesmo, pela implementação de políticas internas de cada agente em prol de determinado objetivo, dentro da discricionaridade inerente à atividade privada, e ainda que respeitados os limites aplicáveis pela legislação brasileira.

14. Um dos exemplos mencionados na justificação é a "Moratória da Soja", uma iniciativa vigente há quase 20 (vinte) anos, cujo objetivo principal é a defesa do desenvolvimento sustentável do Brasil. O ato multisetorial, como se verá, foi necessário para o crescimento da indústria e, ainda, desincentivou o desmatamento do Bioma Amazônico —— o que, diga-se, era, é e sempre será uma expressa demanda do mercado internacional.

15. A aprovação da Lei 4.791/2025-TO, embora sob a justificativa de proteger a livre iniciativa, acabou por violá-la, atentando contra a autonomia privada dos indivíduos e corporações e ofendendo a garantia de preservação do meio ambiente e uma série de outras relevantes previsões constitucionais. É o que passa a expor.

(**II**) LEGITIMIDADE ATIVA

16. A ABIOVE é parte legítima para propor esta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do que dispõem os arts. 103, IX, da Constituição Federal, e 2°, IX, da Lei 9.868/99.

---

[2]Disponível em: https://www.al.to.leg.br/noticia/gabinete/gutierres-torquato/13137/deputado-do-agro-gutierres-comemora-a-votacao-da-mp-n-12-que-reduz-aliquota-para-7-.

17. Fundada em 1981, a ora requerente é entidade representativa das principais empresas que processam, industrializam e comercializam grãos, óleo e farelo de soja e biodiesel.

18. O objetivo principal da ABIOVE é "*representar as indústrias de óleos vegetais, defendendo a agregação de valor e a promoção dos seus processos industriais e produtos: grãos óleo e farelo de soja e biodiesel*"[3], sendo a única entidade de caráter nacional representativa do segmento de processamento das oleaginosas.

19. Como consta de seu estatuto social, a requerente congrega, "*em âmbito nacional, as indústrias de óleos vegetais, produtores de biodiesel e as empresas que se dedicam ao comércio exterior de oleaginosas e seus derivados*", a ela cabendo "[d]*efender os interesses da Associação, judicial ou extrajudicialmente*" (doc. 2, art. 4°, "a" e "c").

20. A ABIOVE não só é a única entidade nacional representativa do segmento de processamento de oleaginosas, como suas associadas são as responsáveis por manter a balança comercial do país positiva e equilibrada. As oleaginosas são as principais *commodities* da produção agrícola nacional e seu beneficiamento pelo setor da indústria de óleos vegetais se constitui no maior grupo de produtos destinados aos mercados interno e externo. Tudo isso se traduz na ocupação de mais de 50 (cinquenta) mil postos de trabalho, além da exportação de mais de 100 (cem) milhões de toneladas de soja, o que representa uma receita anual de mais de R$ 50 (cinquenta) bilhões.

21. Fato é que a ABIOVE preenche todos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência dessa Corte para dar início a este tipo de ação. Isso, porque, (a) suas associadas têm operações em mais de nove estados[4]; (b) a associação abarca categoria diretamente interessada no tema; e (c) possui objetivos com pertinência temática direta com a discussão suscitada nesta ADI.

---

[3]Disponível em: https://abiove.org.br/abiove/.
[4]ADI 3.287, Min. MARCO AURÉLIO, DJe 27.8.2020.

22. Com efeito, as áreas produtoras de soja no Brasil estão espalhadas por diversos Estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Piauí, Tocantins, Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas, Amapá e Distrito Federal. As empresas associadas da ABIOVE atuam nesses estados.

23. É válido destacar que a norma cuja inconstitucionalidade se busca declarar tem um alvo certo, que são justamente as associadas da ABIOVE, sendo, portanto, inequívoca a representatividade e a pertinência do tema em relação à ora requerente. Com efeito, a ABIOVE ainda desempenha funções de governança de programas voltados ao desenvolvimento sustentável e de conscientização ambiental, dentre os quais a "Moratória da Soja", invocada pela exposição de motivos da Lei ora impugnada.

24. Pontue-se, por fim, que a ABIOVE já propôs uma primeira ADI perante esse e. STF (7823/MA), recebida pelo e. Min. EDSON FACHIN, sobre tema relacionado. Além disso, por ver "*devidamente fundamentado o pleito no que toca à relevância da matéria e à representatividade*" da ABIOVE, a ora requerente teve seu ingresso admitido no âmbito da ADI 7397/DF, o que reforça sua legitimidade na espécie.

25. Como se vê, são mesmo inquestionáveis a pertinência temática e a inequívoca legitimidade ativa da ABIOVE para a propositura desta ação direta de inconstitucionalidade. Não há dúvidas de que estão preenchidos os requisitos previstos nos arts. 2°, IX, da Lei 9.868/99 e 103, IX, da Constituição.

(**III**) NECESSÁRIO JULGAMENTO CONJUNTO

26. Até o momento, três outros estados — Mato Grosso, Rondônia e Maranhão — editaram leis de mesmíssimo objeto da Lei do estado do Tocantins discutida nestes autos.

27. Isso ensejou a propositura de três anteriores ações diretas de inconstitucionalidade —— ADIs 7774/MT, 7775/RO e 7823/MA ——, todas elas distribuídas, por ora, a diferentes Ministros relatores e em diferentes estágios processuais.

28. A ABIOVE pondera que, diante das previsões dos arts. 69 e 77-b do Regimento Interno desse STF, caberia ao e. Min. FLÁVIO DINO a relatoria das ações. Afinal, "[a] *distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão*" (art. 69), sendo que, no caso de ADIs, "*aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos*" (art. 77-b).

29. Na espécie, apesar de editadas por estados distintos, as normas impugnadas são praticamente idênticas —— a de Tocantins, é preciso dizer, é incrivelmente mais inconstitucional do que as outras ——, o que parece ensejar a prevenção do primeiro relator.

30. Seja como for, ainda que assim não se entenda, parece evidente o risco de serem proferidas decisões conflitantes, caso as ADIs venham a ser julgadas separadamente. Ou seja, é necessário o julgamento conjunto das quatro ações, conforme determina o art. 55, §3°, do Código de Processo Civil[5]. É o que desde já se requer.

(**IV**) DE VOLTA AO MÉRITO
OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS

31. A Lei tocantinense ora impugnada violou gravemente os seguintes dispositivos da Constituição, listados em ordem numérica para facilitar a visualização e organização: art. 1°, IV; art. 3°, II; art. 5°, I, XXXVI e LIV; art. 37, *caput*; art. 145, §3°; art. 150, II; art. 170, *caput*, VI, e parágrafo único; art. 174, *caput* e §1°; art. 186, *caput*, I e II; e art. 225, *caput* e §4°.

[5] "§3° Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

32. Inconstitucional do início ao fim, a norma é manifestamente irracional, contrária ao meio ambiente e à livre iniciativa, além de cega aos princípios da impessoalidade e da isonomia.

(**V**) SÍNTESE DO ABSURDO

> "**…o meio ambiente constitui patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido pelos organismos sociais e pelas instituições estatais, qualificando-se como encargo que se impõe - sempre em benefício das presentes e das futuras gerações - tanto ao Poder Público quanto à coletividade em si mesma considerada**." (STF, MS 22164, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julg. 30.10.1995, DJ 17.11.1995)

33. Poucos meses atrás, esse e. Supremo Tribunal Federal publicou edital para a atualização de sua frota de veículos[6]. O primeiro critério do Termo de Referência previa a necessidade de motorização híbrida dos automóveis. Questiona-se: seria legítimo que montadoras que possuem apenas carros à combustão apontassem ofensa à sua livre iniciativa?

34. A resposta, claro, é negativa. E, veja-se: os carros à combustão não são ilegais. Isso, contudo, não impede que essa e. Corte, pioneira em atos de preservação do meio ambiente, opte por ir além em suas aquisições.

35. Permita-se outra analogia. Uma empresa com um *compliance* que opte por não negociar com fornecedores que não possuem políticas de redução de emissão de gases viola a livre concorrência ou iniciativa daqueles agentes que não acreditam no Aquecimento Global? Talvez não haja lei que preveja todos os limites de emissão de gás carbônico, mas, quem compra, pode exigir. Isso não infringe nada.

36. **O ponto desta ação passa por algo semelhante. A Lei impugnada tenta *prejudicar* —— gravemente, diga-se —— empresas que buscam implementar legítimas medidas coordenadas com o Poder Público federal para a proteção da Amazônia além do Código Florestal.**

[6] Pregão Eletrônico 90078/2024.

37. Esse e. Supremo Tribunal Federal, por vezes, já esclareceu que não se pode punir quem opta por fazer mais do que a lei —— sem a infringir, obviamente.

38. E isso tudo se agrava quando se tem a perspectiva de proteção ambiental sob análise. Afinal, "[t]*odos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público* ***e à coletividade*** *o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações*" (CF, art. 225, *caput*).

39. Em emblemática fundamentação sobre o direito ao meio ambiente equilibrado, parcialmente colacionada no prólogo deste tópico, o e. Min. CELSO DE MELLO discorreu sobre os impactos do art. 225 da Constituição. A conclusão segue cada vez mais atual: a preocupação é de todos.

40. Com efeito, "[o]*s preceitos inscritos no art. 225 da Carta Política traduzem a consagração constitucional, em nosso sistema de direito positivo, de uma das mais expressivas prerrogativas asseguradas às formações sociais contemporâneas*", a qual "*consiste no reconhecimento de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado*".

41. Destacando as lições do Professor CELSO LAFER, bem se consignou que, tratando-se de um "*típico direito de terceira geração* [...] *assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano,* ***circunstância essa que justifica a especial obrigação*** *– que incumbe ao Estado e* ***à própria coletividade*** *–* ***de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e das futuras gerações****, evitando-se, desse modo, que irrompam, no seio da comunhão social, os graves conflitos intergeracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção da integridade desse bem essencial de uso comum de todos quantos compõem o grupo social*".

42. Em razão disso, complementa o e. Ministro:

> "..emerge, com nitidez, a idéia de que o meio ambiente constitui patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido **pelos organismos sociais** e pelas instituições estatais, qualificando-se como encargo que se impõe - sempre em benefício das presentes e das futuras gerações - tanto ao Poder Público **quanto à coletividade em si mesma considerada** (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 'Polícia do Meio Ambiente', in Revista Forense 317/179, 181; LUÍS ROBERTO BARROSO, 'A proteção do meio ambiente na Constituição brasileira', in Revista Forense 317/161, 167-168, v.g.). [...]
> Na realidade, o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social." (STF, MS 22164, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julg. 30.10.1995, DJ 17.11.1995)

43. Esse dever da coletividade é ainda maior quando se constata que a Moratória da Soja tem como objeto a proteção do bioma amazônico, o qual é expressamente declarado mencionado pela Constituição. Nos termos do §4º do art. 225, "[a] *Floresta Amazônica brasileira* [é] *patrimônio nacional*".

44. Na verdade, nem seria preciso ir ao longínquo ano de 1995. Esse e. STF, muito recentemente, ratificou o entendimento de que o desmatamento na Amazônia "*configura significativa violação de direitos fundamentais individuais e coletivos de índole ambiental, com duração superior a meio século, a demandar esforços vultosos e coordenados de União, Estados e Municípios, assim como de todos os poderes republicanos* ***e órgãos autônomos***" (ADPF 760, Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ Acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julg. 14.3.2024, publ. 26.6.2024).

45. A própria lei federal que instituiu a "Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC" é muito clara ao dispor que "***todos*** *têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático*" e que "*as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas* ***e privadas***" (art. 3º, I e V).

46. O ato estadual ora impugnado vai justamente contra tudo isso, *punindo* aqueles que buscam a preservação do bioma amazônico.

47. **Aventando tratar-se de "*vacina para coibir e repelir condutas antieconômicas e o abuso do poder econômico por parte de corporações que dominam o mercado de grãos no Brasil e no mundo*", a Lei de Tocantins vedou a concessão de incentivos fiscais e de concessão de terrenos públicos a empresas do setor agroindustrial que tenham quaisquer políticas, inclusive internas, que eventualmente as levem a não adquirir insumos de determinados fornecedores. É um absurdo de difícil explicação.**

48. **E mais. Prevendo imediata entrada em vigor, a norma determina, ainda, a "*revogação imediata dos benefícios fiscais concedidos e na anulação da concessão de terrenos públicos, sem prejuízo à restituição dos benefícios fruídos irregularmente no ano calendário vigente, bem como a indenização pelo uso de terreno público concedido em desacordo com este diploma*".**

49. **Com o devido respeito, está tudo errado. Se há leis estaduais impugnadas em outros feitos que já são absolutamente inconstitucionais, a "vacina" tocantinense foi além e, sempre aventando uma defesa à livre iniciativa e ao uso da terra, restringiu, até mesmo, políticas internas.**

50. Em linha diametralmente oposta, esse e. STF defende que "[o] *exercício da atividade econômica e empresarial de forma protetiva ao meio ambiente é elemento integrante do conteúdo jurídico-constitucional da livre iniciativa, em concretização do desenvolvimento sustentável*" (STF, RE 732686, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julg. 19.10.2022, pub. 20.4.2023).

51. Longe do que fez a Lei estadual aqui impugnada, "[e]*m um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada*" (STF, RE 1054110, Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julg. 9.5.2019, pub. 6.9.2019).

52. Não se nega que cada estado pode legislar sobre os incentivos fiscais que decide conceder. O ponto desta ação, contudo, não passa pela tentativa de retirar a competência de cada ente federado.

53. A discussão passa pela manifesta irracionalidade e falta de proporcionalidade da revogação de benefícios fiscais, baseada em premissas absolutamente falsas. Aqui se está perante uma grave intervenção do estado de Tocantins, maquiada de política fiscal, sobre políticas multisetoriais adotadas por livre iniciativa de agentes e do Poder Público federal com o objetivo —— concretizado com sucesso, diga-se —— de fomentar a indústria nacional por meio do tão intentado desenvolvimento sustentável, com amplas vistas à proteção do meio ambiente.

54. Como já se pode verificar, a Lei estadual é inconstitucional por uma série de razões. Além de ofender a Constituição, a norma viola, no fim do dia, direitos fundamentais que, há décadas, o país tenta preservar.

(**VI**) FIXANDO PREMISSAS

(**VI.1**) O QUE É A MORATÓRIA DA SOJA?

55. A Lei ora impugnada tem destinatários claros. Busca atingir os signatários da Moratória da Soja.

56. De início, é oportuno prestar dois breves esclarecimentos. O *primeiro* é o de que, apesar de a justificação da norma ora impugnada aventar que "*o Tocantins não est*[á] *diretamente afetado pela Moratória da Soja*", isso não é verdade. Aqueles estado possui, ainda que em menor escala, bioma amazônico em suas áreas.

57. Por outro lado, curiosamente, alega-se que o ato busca lutar contra os efeitos da Moratória. Ocorre que, segundo a ABIOVE, não há nem uma área irregular em relação à moratória no Tocantins ——, isto é, não há propriedade cuja compra não é realizada.

58. A verdade é que a norma compõe uma estratégia maior, que envolve pressão e influência no campo legislativo, perante o CADE e em ações indenizatórias, para o fim de arrasar toda e qualquer política pública de preservação ambiental. Como consta da justificação, a intenção é coibir "*movimentos para também limitar o uso da terra no Cerrado*" (doc. 3).

59. De todo modo, considerando a expressa menção à Moratória e a alegada necessidade de coibir seus efeitos ou, inclusive, políticas futuras em relação ao Cerrado, a ABIOVE pede licença para explicar a Moratória e demonstrar sua concepção e benefícios ao país.

60. A Moratória da Soja é um pacto multissetorial, **do qual sempre fez e ainda faz parte o Poder Público**[7], surgido da necessidade de adequação da produção agrícola brasileira às exigências do mercado nacional e internacional de sustentabilidade e preservação ao meio ambiente.

61. O ato representou uma resposta da ora requerente, ABIOVE, da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EXPORTADORES DE CEREAIS – ANEC e da sociedade civil para as exigências dos consumidores que colocam em risco a reputação e o acesso da soja brasileira a seus mercados compradores. Tudo em conjunto com o Governo Federal, que sempre fez parte das discussões para se encontrar uma solução.

62. Mesmo quando nem sequer havia a Moratória da Soja, já se falava da importância da aliança com a iniciativa privada na busca de formas de conter o desmatamento acelerado em razão do avanço da produção de grãos.

63. No ano de adoção do referido pacto, 2006, o mercado consumidor europeu passou a exigir como condição de aquisição da soja brasileira, a **garantia de que seu cultivo não tivesse dado causa ao desmatamento da Amazônia**.

[7] Disponível em: http://combateaodesmatamento.mma.gov.br/images/conteudo/PPCDAM_2aFase.compressed.pdf.

64. Este fato foi amplamente noticiado à época, tendo o jornal britânico *The Guardian* anunciado a expectativa de que "*os maiores supermercados, fabricantes de alimentos e cadeias de fast-food europeus*" se comprometessem a "*não mais utilizar a soja cultivada ilegalmente na região amazônica, em resposta a provas de que grandes áreas da vegetação nativa foram derrubadas para plantio*"[8].

65. As "provas" mencionadas pela notícia correspondiam à realidade de que, entre o final dos anos de 1990 e do ano 2000, houve um crescimento expressivo do desmatamento do bioma amazônico, denunciado pelo relatório elaborado pelo Greenpeace, intitulado "Comendo a Amazônia". Apesar do cenário negativo, a ONG concluía que nem tudo estava perdido, e que:

> "Com governança e ação adequada da indústria, ainda há chance de a Amazônia deixar de ser área de expansão da soja. Para ser viável, um modelo de desenvolvimento alternativo, ambientalmente responsável e socialmente justo precisa contar também com a colaboração de empresários e instituições de países desenvolvidos"

66. Era preciso, portanto, **reagir para preservar a integridade do mercado brasileiro**. Em 24.7.2006, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÓLEOS VEGETAIS – ABIOVE e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EXPORTADORES DE CEREAIS – ANEC emitiram um comunicado, anunciando a intenção de (doc. 4):

> **(i)** Elaborar e implementar um plano que inclui o sistema efetivo de mapeamento e monitoramento do Bioma Amazônico ou com base em um mapeamento oficial recebido do Governo Federal da referida área;
>
> **(ii)** Desenvolver estratégias para encorajar e sensibilizar os sojicultores a atenderem o disposto no Código Florestal Brasileiro;
>
> **(iii)** Trabalhar em conjunto com outros setores interessados para desenvolver novas regras de como operar no Bioma Amazônico, colaborando e cobrando do Governo Brasileiro a definição, aplicação e cumprimento de políticas públicas (zoneamento econômico-ecológico) sobre o uso da terra nesta região.

[8] Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2006/jul/24/brazil.foodanddrink.

67. O resultado dessa iniciativa foi a adoção da Moratória da Soja, cujo objeto primordial era a garantia, pelo setor produtivo, de que **não se admitiria a comercialização de soja produzida em área do bioma amazônico** que tenha sido desmatada após o marco temporal fixado em julho de 2008, ou de produtores que constassem na lista de **trabalho escravo** mantida junto ao Ministério do Trabalho.

68. A data acima não é aleatória. Como se sabe, muito embora tenha sido promulgado em 2012, o Código Florestal definiu como "*área rural consolidada*", aquela utilizada até 22 de julho de 2008 (art. 3, IV).

69. As associações, para tanto, encontraram o apoio de dezenas das empresas a ela filiadas ou não, que assinaram a Moratória. O Ministério do Meio Ambiente – MMA participa oficialmente das reuniões sobre a Moratória da Soja desde 2008, destacando que o Poder Público faz parte da iniciativa desde o começo e participou da sua criação.

70. **Ou seja, as empresas jamais atuaram sozinhas. Além delas, a viabilidade do plano —— e seu sucesso inquestionável, como será abordado no subcapítulo a seguir —— dependeram também da participação de membros da sociedade civil e do Poder Público.**

71. A sociedade civil foi representada pelas sérias organizações "GREENPEACE BRASIL", "WWF BRASIL", "THE NATURE CONSERVANCY", "IMAFLORA" e pelo "INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA", que se comprometeram a fornecer informações e prestar assessoria para implementação do pacto, além da defesa de mecanismos de remuneração pela prestação de serviços de conservação florestal de propriedades localizadas no bioma amazônico.

72. Todo esse processo de negociação embrionária contou, também, com a participação efetiva do Poder Público, tanto oficialmente, quanto na prática.

73. Ministério do Meio Ambiente, Banco do Brasil e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA assinaram termos de compromisso para a agenda da Moratória da Soja, comprometendo-se à execução prática de tarefas específicas, como:

> **(i)** Apoiar a implementação de programas de cadastro de produtores rurais (CAR e PRA), com prioridade aos municípios produtores de soja na Amazônia, em coordenação com órgãos locais;
>
> **(ii)** Defender o desenvolvimento de programas de reconhecimento à produção de soja sustentável em fóruns internacionais;
>
> **(iii)** Articular incentivos aos produtores que adotem programas consistentes de proteção e recomposição de florestas em suas propriedades nas formas previstas em lei;
>
> **(iv)** O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE é membro do GTS e atua na capacidade de contratado para validar as listas com dados de monitoramento por satélite das áreas desmatadas; e
>
> **(v)** BANCO DO BRASIL - Não financiar a produção de soja em áreas desmatadas após julho de 2008, com embargos ambientais ou que constem na lista de trabalho escravo.

74. O Governo instituiu o ato como parte de sua política de clima. Basta ver os relatórios disponibilizados pelo MMA, sempre com referência ao paco multisetorial[9].

75. Não se trata, portanto, com reconhecido pela AGU e MMA, de um programa meramente privado, mas de uma inciativa celebrada pelo Governo como exemplo de sucesso entre a união da iniciativa privada e o setor público em prol de um bem comum e do interesse público.

76. O engajamento do Poder Público torna-se ainda mais evidente, quando se considera as diversas manifestações públicas de incentivo e comprometimento feitas nas últimas décadas.

---

[9]Disponíveis em: http://combateaodesmatamento.mma.gov.br/os-planos-federais.

77. Em novembro de 2014, quando o Ministério do Meio Ambiente assinou a renovação do Termo de Compromisso com a Moratória da Soja, a então Ministra IZABELLA TEIXEIRA destacou sua satisfação, agradecendo pelo "*trabalho feito nesse tempo todo com o pessoal da ABIOVE, o pessoal da parte de exportação, com o Greenpeace, com o WWF, com a TNC, todas instituições não-governamentais ambientalistas que estão envolvidas nesse diálogo, e com a minha própria equipe, porque tiveram que trabalhar muito para chegar nisso aqui. Mas tem mais coisa boa pela frente, eu tenho certeza que está na direção certa*"[10].

78. De igual forma, quando o pacto celebrou seus 10 (dez) anos de vigência, o então Ministro do Meio Ambiente, SARNEY FILHO, destacou que "[c]*om a moratória, praticamente acabou o desmatamento por plantio de soja na Amazônia sem acabar com o seu plantio, mostrando que é possível desenvolvimento sem desmatar*"[11].

79. Isto é, a Moratória da Soja é um pacto firmado entre diversos setores, com a chancela do Poder Público, que representa, na prática, um "selo verde", de participação voluntária, com o objetivo de garantir a segurança aos mercados compradores de que os produtos comercializados sob sua chancela não contribuíram para o desmatamento da Amazônia nem financiaram o trabalho escravo.

(**VI.2**) DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

> "**A sua manutenção é essencial, não apenas para a proteção ambiental, mas também para garantir a credibilidade internacional e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.**" (trechos da manifestação da AGU no âmbito da conexa ADI 7823/MA)

80. Talvez uma leitura rasa da Moratória pudesse levar a crer que, apesar da proteção à Amazônia, o mercado brasileiro teria sofrido impactos negativos. Longe disso.

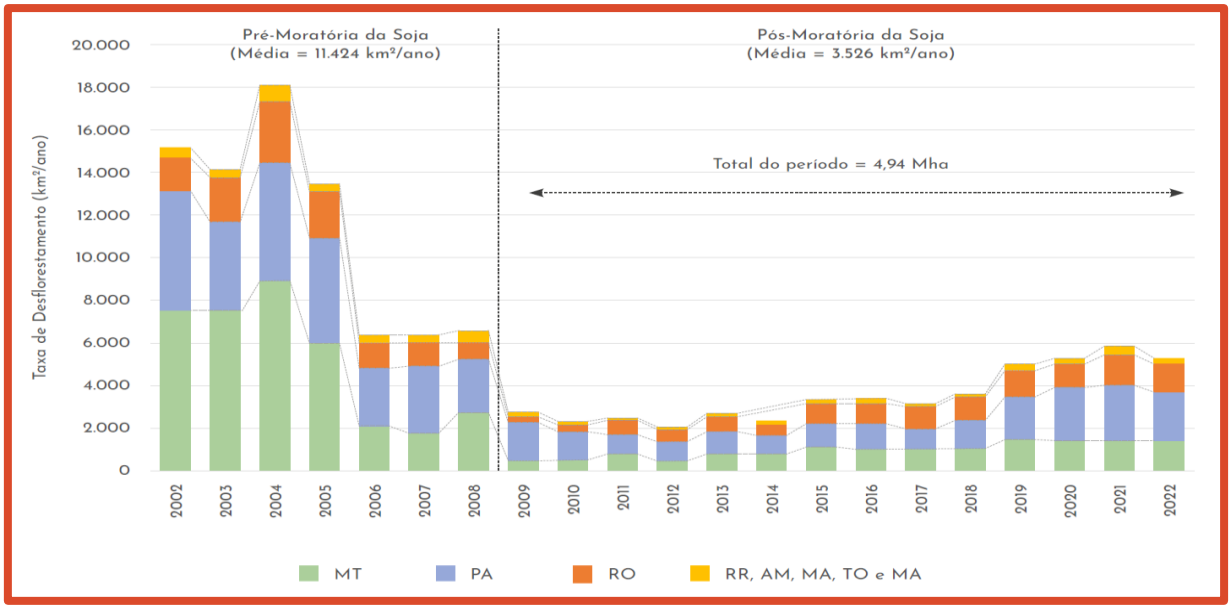
---

[10]Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6Ianh1xjaQM.
[11]Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/noticia-acom-2018-01-2792.

81. As *tradings* nada mais são do que intermediárias e, como tal, são as maiores interessadas em maximizar a oferta de soja — e não a reduzir. Se há uma iniciativa para qualificar a soja para garantir acesso a mercados que não negociariam com o país sem o imprescindível "selo verde" que demandam, não se pode dizer que tal iniciativa é contra o interesse de determinados produtores.

82. Ao longo de sua vigência, a Moratória da Soja soube equilibrar em grau ideal os dois valores por ela perseguidos: (a) a preservação do meio ambiente; e (b) o fomento da produção agrícola nacional, na medida em que manteve a atratividade da produção perante o mercado exterior.

83. Numericamente falando, foi possível verificar um decréscimo significativo no desmatamento do bioma amazônico, sendo nítido, no gráfico abaixo, a eficaz contribuição do pacto para tanto[12]:



84. A adoção desse "selo verde" permitiu também a manutenção da reputação do mercado brasileiro para os mercados internacionais, considerando que hoje, com quase 20 (vinte) anos de vigência da Moratória, o contexto geopolítico se alterou de tal maneira, que as exigências ambientais se tornaram ainda mais relevantes.

[12] Fonte: PRODES/INPE.

85. A título de exemplo, a China, hoje a maior consumidora da soja brasileira, tem atuado intensamente em iniciativas de sustentabilidade e meio ambiente, para adequar o país às metas globais de emissão de carbono, comprometendo-se ao incentivo de políticas agrícolas sustentáveis, considerando a posição do país como importador de *commodities*, incorporando "*o compromisso da China com uma 'civilização ecológica', que implica a construção de um futuro compartilhado para toda a vida na Terra*", e destacando a oportunidade que as empresas chineses têm para "*contribuir e lucrar com a transição em curso para cadeias de suprimentos verdes de commodities agrícolas*"[13-14].

86. A manutenção da atratividade do mercado nacional permitiu que, nas últimas duas décadas, a sojicultura na Amazônia se **expandisse** (a) em 427% em relação à área cultivada, **sem origem no desmatamento**; (b) de 52,5% para 58,3% de exportações de soja sobre o total produzido nacionalmente; e (c) em 516% de exportação em volume absoluto de soja originada no bioma amazônico.

87. Isto é, a Moratória da Soja permitiu a preservação do meio ambiente **e** estimulou a produção de soja no bioma amazônico, atingindo o ponto de equilíbrio do *desenvolvimento sustentável* insculpidos nos arts. 3°, II, 170, VI, e 225 da Constituição.

---

[13]Disponível em: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Preventing_Global_Deforestation_China's_Actions_and_Opportunities_2022.pdf.

[14]Com efeito, observam-se iniciativas do próprio governo chinês na promoção do desenvolvimento sustentável. Um exemplo bastante recentíssimo disto é o acordo de cooperação celebrado entre o Governo Brasileiro e a Administração Nacional de Florestas e Pastagens da China ("NFGA") em 14 de maio de 2025, por meio do qual estabeleceu-se um alinhamento dos dois países para cooperação sobre restauração de vegetação e sumidouros de carbono. O escopo desta parceria inclui, dentre outras coisas, *(i)* o monitoramento de florestas, pastagens, áreas úmidas e outras formas de vegetação e seus recursos, *(ii)* a restauração de florestas e outras formas de vegetação e *(iii)* o cultivo florestal, proteção e restauração de pastagens. Disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2025/05/brasil-e-china-trabalharao-juntos-na-restauracao-de-vegetacao-e-sumidouros-de-carbono.

(**VI.3**) O QUE DIZEM MPF E AGU SOBRE A MORATÓRIA?

88. Tanto a Advocacia-Geral da União, como o Ministério Público Federal foram recentemente instados a se manifestar sobre os efeitos práticos decorrentes da vigência da Moratória da Soja.

89. O Advogado-Geral da União, instado a prestar informações nos autos da ADI 7823/MA, na forma do art. 12 da Lei 9.868/99, concluiu pela procedência da ação e pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 12.475/2025-MA, de similar teor à Lei ora impugnada.

90. Na ocasião, a AGU destacou que:

> "A Moratória da Soja, estabelecida em 2006, é um acordo voluntário firmado entre empresas do agronegócio, organizações da sociedade civil **e o governo**, que proíbe a compra de soja cultivada em áreas desmatadas na Amazônia após julho de 2008.
>
> **Ao longo dos anos, ela se consolidou como um dos mecanismos mais eficazes para conter o avanço do desmatamento na Amazônia impulsionado pela expansão da agricultura. A sua manutenção é essencial, não apenas para a proteção ambiental, mas também para garantir a credibilidade internacional e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.** O acordo fortalece a imagem do Brasil como um país comprometido com a sustentabilidade e a produção agrícola responsável."

91. Como reconhece a AGU, "*milhões de hectares de florestas foram preservados graças ao pacto, ao mesmo tempo em que a produção da soja continuou a crescer por meio do uso de áreas já abertas e da intensificação produtiva*".

92. Também o Ministério Público Federal, em parecer lavrado pela Subprocuradora-Geral da República LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN, encaminhou "*considerações sobre a Moratória da Soja*" ao representante do Ministério Público junto ao CADE, afirmando a "*importância do cumprimento do acordo da Moratória da Soja na promoção do desenvolvimento sustentável da Região Amazônica*". A Subprocuradora destacou, no Ofício 902/2025-4ªCCR, que:

> "A partir do monitoramento da implementação das ações pactuadas no acordo, observam-se resultados de expressiva redução nos números relativos aos desmatamentos provocados pelo setor, **sem prejuízos à produção**. Os dados disponíveis no relatório de monitoramento da Moratória da Soja – safra 2022/23 indicam uma redução substancial na taxa de desmatamento quando comparadas às médias de períodos anteriores ao acordo (2002-2008), que era de 11.424 km²/ano, passando para 3.526 km²/ano após sua implementação (2009-2022).
> [...]
> Em síntese, **os dados demonstram que a redução do desmatamento não resultou em diminuição da produção de soja**. Pelo contrário, houve um redirecionamento da expansão para áreas já desmatadas antes de 2008, como pastagens abandonadas ou degradadas. **Esse fato refuta a tese de que a Moratória da Soja teria inibido o desenvolvimento municipal ou limitado a expansão da oleaginosa no bioma Amazônico**." (doc. 5)

93. Todos esses posicionamentos, tanto da Advocacia-Geral da União, quanto do Ministério Público Federal corroboram a conclusão de que a Moratória da Soja é um pacto absolutamente legítimo, de objetivo condizente com o *desenvolvimento sustentável* e do qual faz parte o Poder Público.

(**VI.4**) O QUE DIZ O ESTADO BRASILEIRO SOBRE A MORATÓRIA?

94. O envolvimento direto do Estado Brasileiro na Moratória começou em 2009 e foi formalizado em 2010, por meio do Termo de Renovação da Moratória da Soja assinado pelo Ministério do Meio Ambiente em 8.7.2010 e reiterado em outubro de 2011, novembro de 2014 e maio de 2016. Por meio desses termos, verifica-se que, desde julho de 2010, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA tornaram-se signatários da Moratória e reafirmaram sua participação no pacto desde então. E não é só.

95. Recentemente, o Estado brasileiro respondeu ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos ("USTR"), no âmbito da investigação iniciada sobre políticas brasileiras, ao amparo da Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA de 1974, indicando a Moratória da Soja como uma das provas de que o agronegócio brasileiro não causa ou se beneficia do desmatamento:

> "3. Brazil's Agricultural Industries Do Not Drive or Benefit From Deforestation
>
> Deforestation does not constitute a benefit for Brazil's agricultural industry, including that of soybeans, corn, and beef. Brazil's agricultural success is attributed to significant productivity gains achieved through technological innovation and enhanced efficiency, rather than an expansion of agricultural land via deforestation. Therefore, any competitive advantage that could be claimed by Brazil is structural.
> (…)
> In addition, both the soy and cattle industries in Brazil have agreements which aim to reduce deforestation in the Amazon. **The Amazon Soy Moratorium and the Zero-Deforestation Cattle Agreements cause members of the downstream industry to commit to not purchasing soy or meat products from farms that were deforested after July 2008, are embargoed by IBAMA, use slave labor, or are located in indigenous or protected areas**."

96. A Moratória, como se vê, é um programa híbrido da sociedade civil, agroindústria e Governo Federal, que em seus quase 20 (vinte) anos trouxe apenas enormes benefícios à economia e ao meio ambiente brasileiros.

97. Mais uma vez, frisa-se: meses atrás, esse e. STF determinou a adoção de medidas governamentais para o "*fortalecimento institucional do Ibama, do ICMBio, da Funai e outros órgãos envolvidos na defesa e proteção do meio ambiente*" (ADPF 760, Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ Acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julg. 14.3.2024, publ. 26.6.2024).

98. **A Lei impugnada vai longe: *enfraquece* as entidades signatárias da Moratória da Soja, dentre as quais o IBAMA, ao, conforme exposto, *punir* os agentes envolvidos.**

(**VI.5**) LEI INCONSTUCIONAL (*E IRRACIONAL*)

99. O sucesso da Moratória da Soja é inquestionável, em todos os sentidos. Preservou-se o bioma amazônico e o uso da terra já desmatada foi otimizada, permitindo a expansão da sojicultura ao mesmo tempo em que se manteve a atratividade do mercado internacional.

100. Não por outra razão, o Poder Público, dentre autoridades financeiras, estatísticas, ou ambientais, desde os primórdios publicamente se vincularam ao sucesso do pacto e se comprometeram a integrá-lo.

101. **Com o devido respeito, como é possível que um ato amplamente chancelado por diversas autoridades públicas federais, que ressaltam, inclusive internacionalmente, seus efeitos positivos, pode ser alvo da "vacina" tocantinense, que a acusa de ser ilegítima e criadora de riscos de que surjam atos semelhantes em favor do Cerrado? Evidentemente, a Lei ora impugnada não tem qualquer base.**

102. Poderia uma Lei estadual *retirar* benefícios públicos de quem *cumpre* políticas públicas de interesse nacional? Há esdrúxula tentativa ora impugnada é escancarada: deferir pena de morte para quem não abdicar dessa política, por falta de alternativa para a manutenção dos negócios.

103. Não faz sentido que uma Lei estadual institua política que puna as signatárias da Moratória. Já seria questionável que um ente federativo permanecesse inerte na busca pelo desenvolvimento sustentável, pior ainda é quando se redigem Leis que atentam contra pactos em defesa do meio ambiente, cuja experiência dos últimos 20 (vinte) anos comprovou sua eficácia e sua propensão a, inclusive, aumentar a exploração da soja.

104. A postura do Estado do Tocantins vai contra o quanto determinado pelo art. 145, §3º, da Constituição, segundo o qual cabe, também ao Sistema Tributário Nacional, a "*defesa do meio ambiente*".

105. **A Lei 4.791/2025-TO falha no teste de proporcionalidade, na medida em que (a) atenta contra a ordem econômica, tanto sob o aspecto da livre iniciativa quanto do dever de intervenção do Poder Público para preservação de valores como a defesa ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que (b) representa instrumento ineficaz para a garantia dos seus propósitos não identificados.**

106. É dizer: o ato não corrige o problema que suscita, eis que este não existe, e mal emprega a utilização da legislação fiscal.

107. A violação do art. 145, §3º, é muito grave. Como se sabe, a recente EC 132/2023 incluiu a "*defesa do meio ambiente*" como um *princípio* do Sistema Tributário Nacional, ou seja, uma ideia-guia, um objetivo a ser perseguido pela legislação fiscal, em todas as instâncias.

108. No mínimo, tal instituto deveria vedar que os entes públicos promulgassem normas que apontam para sentido oposto ao da "*defesa do meio ambiente*".

109. **A Lei impugnada não apenas deixou de observar a defesa do meio ambiente, mas, indo além, decidiu *punir* aqueles agentes que o fazem. O Estado do Tocantins usa de instrumental tributário —— a concessão ou não de benefícios tributários —— para estimular quem *não* adota políticas ambientais mais exigentes. Isso significa utilizar o Sistema Tributário Nacional para sentido *oposto* a um de seus princípios.**

110. Se esse e. STF já não aceitava esse tipo de normatização antes da EC 132 —— vide RE 607.109[15] ——, imagine-se agora.

111. A norma ainda vai contra a expressa previsão do art. 225 da CF, por *punir* a coletividade que busca a preservação de interesse fundamental.

112. Tudo é tão teratológico que se está, inclusive, perante uma ofensa à garantia do devido processo legal, previsto pelo artigo 5º, LIV, da Constituição. Nem de longe houve uma justa motivação na edição da Lei ora impugnada, muito menos um vínculo material do conteúdo da norma proposta e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

[15]Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julg. 8.6.2021, pub. 13.8.2021.

113. No exercício de sua jurisdição, certamente esse STF verificará que a Lei 4.791/2025 do Estado do Tocantins não é razoável, proporcional nem muito menos adequada para atingir os fins por ela pretendidos.

(**VII**) UMA PALAVRA SOBRE LIVRE INICIATIVA

114. O Estado do Tocantins não poderia intervir na hipótese, como o fez, sem ofender um rio de previsões constitucionais.

115. A ordem econômica empresta à iniciativa privada autonomia para determinar a conveniência das suas relações e dos seus objetivos, alinhados às suas próprias escolhas, livres da intervenção para o desenvolvimento de suas atividades triviais. Como definiu o eminente Ministro EROS GRAU, a intervenção do estado sobre o domínio econômico depende da aplicação de parâmetros objetivos de controle[16].

116. **Como antecipado logo no início desta petição, não pode ser constitucional uma norma que *proíbe* a concessão de benefícios a agentes que aderiram a pactos —— ou mesmo que tenham políticas internas —— que se comprometam com direitos fundamentais previstos na Constituição, dentre os quais a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.**

117. A estrutura de certificação de sustentabilidade criada pela Moratória da Soja, que garante que a soja comercializada não foi comprada de propriedades recém desmatadas, trata-se, como ponderado pelos partidos autores das ADIs 7774/MT e 7775/RO, de uma decisão amparada no princípio da livre iniciativa e da liberdade contratual.

118. O Estado do Tocantins, insista-se, não poderia intervir nessas decisões sob as vestes de uma legislação fiscal. Aqui se está diante de uma restrição desproporcional.

[16]ADI 1950, Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julg. 3.11.2005, DJ 2.6.2006.

119. E esse tipo de ato, como há muito consolidou esse e. STF, está, sim, sujeito à intervenção judicial. É que "*a liberdade de iniciativa garantida pelos arts. 1º, inciso IV, e 170 da Constituição brasileira consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio, como fundamento da República, sendo possível ao Poder Judiciário invalidar atos normativos que representem restrição desproporcional a essa liberdade*" (RE 1285904, Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, jul. 30.5.2022, publ. 20.6.22).

120. Mais relevante é a ponderação de que "**[e]*ventuais restrições*, *portanto*, *devem ser sustentadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo*, *exigindo-se, ainda, o ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção*. *É vital*, *sob pena de indevida interferência na dinâmica econômica da atividade empresarial*, *que haja proporcionalidade entre a restrição à atividade econômica proposta e a finalidade de interesse público***" (idem supra).

121. **Na hipótese, como exaustivamente demonstrado ao longo desta petição, a Lei impugnada (a) não observou *parâmetro constitucionalmente legítimo*; e (b) não se desincumbiu do *ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção*. Por isso, é evidente a *indevida interferência na dinâmica econômica da atividade empresarial*.**

122. E a genérica justificativa de fomento à indústria local não é, por si só, razoável para fundamentar tamanha intervenção. Relembre-se, por exemplo, que esse STF já declarou a inconstitucionalidade da determinação do Estado do Rio de Janeiro de que fosse obrigatória a oferta por restaurantes vendedores de bebidas destiladas de, no mínimo, quatro marcas de cachaças produzidas naquele estado.

123. Na ocasião, concluiu-se que "[a] *obrigação de comercialização instituída pela lei estadual carece de razoabilidade, haja vista que interfere desproporcionalmente na autonomia empresarial e acarreta*

desnecessário aumento de custos, sendo certo que existem medidas alternativas e menos gravosas aptas a expandir e estimular o comércio de cachaças produzidas no estado sem tamanha ingerência na atividade empresarial e na livre iniciativa" (RE 1254871, Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julg. 16.5.2022, publ. 20.6.2022).

124. **É evidente, assim, a desproporcionalidade da Lei 4.791/2025-TO, na medida em que promove a intervenção do estado, até mesmo, sobre políticas internas de empresas.**

125. **Isso tudo se agrava quando se tem sob perspectiva a principal justificativa dos agentes para tais condutas: a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável de relevante setor do país.**

126. A Lei impugnada simplesmente não considerou a previsão do art. 170, VI, da Constituição, que garante a observância, pela ordem econômica, do princípio da defesa do meio ambiente.

127. E, de fato, não é demais repetir que "[o] *exercício da atividade econômica e empresarial de forma protetiva ao meio ambiente é elemento integrante do conteúdo jurídico-constitucional da livre iniciativa, em concretização do desenvolvimento sustentável*" (STF, RE 732686, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julg. 19.10.2022, pub. 20.4.2023).

128. A função imposta à Administração Pública, nesse contexto, é de incentivo — e não de repressão — de iniciativas que promovam o "*desenvolvimento nacional equilibrado*", na forma estabelecida pelo art. 174, *caput* e §1°, da Constituição.

129. Aliás, muito mais comum é que este e. Supremo Tribunal Federal seja acionado para questionar as políticas públicas de incentivo, tendo explicitado, na imensa maioria das vezes, a importância da preservação do meio ambiente, e a razoabilidade das restrições impostas por políticas públicas que se voltem à sua proteção. Com efeito, é bem comum a conclusão

desse e. STF no sentido de que "[d]*escabe invocar, no caso, ofensa ao princípio da livre concorrência em detrimento à saúde pública e ao postulado da proteção ao meio ambiente*" (STF, ARE 1351085 AgR, Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julg. 29.8.2022, pub. 2.9.2022).

130. **A Lei 4.791/2025 do Estado do Tocantins, no entanto, vai no sentido inverso: intervém no domínio econômico para repelir a celebração de pactos e políticas internas em favor do meio ambiente e da atratividade do mercado brasileiro perante os consumidores internacionais.**

131. Sob uma, *d.v.*, ridícula alegação de proteção à livre iniciativa dos vendedores alegadamente não acessados por agentes que se preocupam em adquirir produtos especialmente limpos, a Lei ora impugnada perdeu de vista que, dada a textura aberta dos princípios constitucionais, o seu grau de incidência deverá ser "*determinado pelo seu cotejo com outros princípios e regras opostas (possibilidade jurídica) e pela consideração da realidade fática sobre a qual operará (possibilidade real*)"[17].

132. Na espécie, o cotejo entre a livre iniciativa alegadamente defendida pela Lei não se sobrepõe ao princípio da preservação do meio ambiente *(possibilidade jurídica)*, muito menos quando considerada a realidade fática *(possibilidade real*). A norma impugnada, como já se viu, alega resolver um problema que não existe (a suposta ofensa à livre iniciativa) e, de rebote, agrava um problema que realmente existe (danos à Amazônia e ao desenvolvimento sustentável).

133. **Ou seja, a Lei tocantinense, que supostamente pretende garantir a livre iniciativa —— jamais impactada, frisa-se ——, mostrou-se rasa, vazia de significado e, sobretudo, incapaz de garantir os bens protegidos e, pior, ferir outros ainda mais valiosos.**

[17]MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo, Saraiva jur, 2020, n.p.

134. A toda evidência, a norma editada pelo legislador tocantinense fugiu à razoabilidade e à proporcionalidade. Atentou subjetivamente, como evidenciado pela sua exposição de motivos, contra a Moratória da Soja e os seus benéficos propósitos e consequências para a preservação do meio ambiente e para a atratividade do mercado brasileiro perante consumidores estrangeiros. E as razões que o levavam à aprovação da referida medida eram imprecisas, genericamente lastreadas na proteção à livre iniciativa que, como já se viu, é princípio concebido para coexistir com a mitigação em favor de outros valores constitucionais, como a justiça social e defesa ao meio ambiente.

135. Diga-se, ainda, que a Lei do Tocantins, apesar de mirar nos signatários da Moratória, viu seu tiro se espalhar de forma incontrolável.

136. De acordo com a norma, a vedação de benefícios e concessões se alastra sobre empresas que "*participem de acordos, tratados, **políticas internas** ou quaisquer outras formas de compromissos, nacionais ou internacionais, que imponham restrições à livre iniciativa ou à expansão da atividade agropecuária em áreas permitidas pela legislação nacional, **sob qualquer forma de organização ou finalidade alegada***".

137. Como ponderado nos tópicos iniciais desta minuta, se um agente tem uma política interna de contratar apenas com empresas que tenham um *compliance* não exigido por lei, por exemplo, não poderá ele usufruir dos benefícios fiscais. Um absurdo.

138. O mesmo se aplica aos agentes que negociam com países da União Europeia, submetendo-se às regras da EU Deforestation Regulation (EUDR).

139. **A intervenção é surreal. Fala em "*qualquer forma de organização ou finalidade alegada*". A inconstitucionalidade atinge níveis raramente vistos. O Estado do Tocantins se utiliza de política fiscal para intervir na liberdade de atuação das empresas, tolhendo suas escolhas.**

140. Destaque-se, ainda, que a norma é absolutamente genérica. Com o devido respeito, o que configuraria ato de "*dificultar o desenvolvimento da produção agropecuária no Estado*"? Não querer comprar um produto quando foi utilizado certo defensivo poderia ser assim qualificado? O que seria "*limitar o direito de usar da propriedade*"? Comprar apenas produtos não transgênicos poderia ser assim qualificado?

141. A redação legal é tão aberta e subjetiva que coloca os agentes em uma situação tão insegura que, para não ter risco, eles não poderiam eles fazer qualquer exigência de seus fornecedores —— a injustificada intervenção é muito grave.

142. Diante disso tudo, é manifesta a ausência de razoabilidade e a desproporcionalidade da medida legislativa cuja ausência de fundamentação evidencia a sua ineficácia para a proteção do objeto tutelado, ao mesmo tempo em que atenta subjetivamente contra um pacto multissetorial de sucesso inquestionável, reconhecido por autoridades técnicas, capaz de equilibrar o melhor dos dois mundos na proteção de valores constitucionais.

143. É preciso, assim, reconhecer a sua inconstitucionalidade, pela violação direta aos arts. 170, *caput* e VI, e 174, *caput* e §1°, e, também, sob o crivo do devido processo legal, positivado no art. 5°, LIV da Constituição, em seu aspecto substancial, o qual demanda a análise de razoabilidade, proporcionalidade e justa-motivação do legislador como critério de constitucionalidade.

(**VIII**) SOBRE O USO RACIONAL DA TERRA

144. Sem muitas explicações —— nem uma, na verdade ——, a norma ora impugnada se escora no "*direito de livremente usar, gozar e dispor de sua propriedade, incluindo qualquer medida que venha a limitar o pleno exercício do direito ao uso do solo e ao cumprimento da função social da propriedade, ocasionando impactos negativos às regiões onde estão instaladas*" (art. 5°-A, II, da nova redação legal).

145. O primeiro ponto a ser esclarecido, como se extrai de toda a contextualização acima, é que os atos a que supostamente buscam impugnar a Lei estadual nem de longe violam direitos alheios de usufruto nem mesmo o cumprimento da função social de propriedades alheias.

146. Os proprietários, com efeito, podem —— e devem —— fazer o que bem entenderem com suas terras. A Moratória da Soja não visa tirar esses direitos.

147. Como aprofundado pelos partidos políticos autores das ADIs conexas, 7774/MT e 7775/RO, "***a existência do acordo não impossibilita a comercialização de soja cultivada nas áreas por ele definidas como em não-conformidade***, *como aquelas desmatadas após 2008. Aqueles produtores que forem identificados como em desacordo com as regras do acordo podem atuar livremente no mercado, e quaisquer comercializadores que não desejem seguir as regras da Moratória da Soja podem atuar fora de seus parâmetros, sem qualquer procedimento de retaliação. Não é, portanto, um acordo impositivo a terceiros, valendo apenas àqueles que, escutando os anseios do mercado consumidor, resolveram adotar uma política voluntária que se mostrou bem-sucedida*" (trechos da inicial da ADI 7774/MT, pp. 14/15).

148. **O Estado de Tocantins não pode editar uma lei para *punir* —— é bem disso que se trata —— agentes que buscam uma preservação maior do meio ambiente, sob, como se viu, pena de grave violação da livre iniciativa, da liberdade de contratar e do princípio do desenvolvimento sustentável.**

149. Até porque, deve-se lembrar, o art. 186 da Constituição prevê que "[a] *função social é cumprida quando a propriedade rural atende* [...] *II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e* ***preservação do meio ambiente***". A tentativa de preservação ambiental encampada pela Moratória da Soja ou mesmo por políticas internas de agentes não representa violação do uso das terras, mas reforça objetivo expressamente previsto pelo texto constitucional.

150. Na balança entre os princípios, sobretudo quando verificadas as inverdades que contextualizaram a edição na norma impugnada, salta aos olhos que a preservação do meio ambiente, ainda sob a ótica da função social da propriedade, há de prevalecer, inclusive porque os atos referidos não criam qualquer embaraço ao uso da terra por seus proprietários.

(**IX**) OFENSA À IMPESSOALIDADE E À ISONOMIA

151. A Lei 4.791/2025 do Estado do Tocantins tem alvos certos. E isso, por si só, a torna inconstitucional. O ato fere a impessoalidade e é claramente anti-isonômico.

152. É lição bastante básica que à "*Administração* [e ao Poder Legislativo] *não é permitido fazer diferenciações que não se justifiquem juridicamente*". O comezinho princípio da impessoalidade "*manifesta-se como expressão de não protecionismo e de não perseguição*"[18].

153. A norma ora impugnada é dirigida a agentes certos e a eles nega, sem justificativa jurídica, a concessão de incentivos fiscais e de terrenos públicos.

154. O ato viola, de modo geral, o art. 5°, I, e, de modo especial, o art. 150, II, da Constituição. Afinal, "*é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:* [...] *II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente*".

155. Na verdade, a Lei ora discutida vai além. Ao invés de aventar a exceção do princípio da isonomia para *fins positivos*, como não raro permite a Constituição, o Estado do Tocantins resolveu conferir tratamento *mais oneroso* aos contribuintes cujas ações auxiliam na redução das pressões pelo desflorestamento.

[18]MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 13ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 928.

156. O tratamento diferenciado previsto pelo art. 170, VI, da Constituição, visa ao *favorecimento* de iniciativas que objetivem princípios constitucionais. Foi o que ratificou esse e. STF no julgamento da ADPF 1004/SP, quando afastou glosa intentada pelo Fisco de São Paulo sobre benefícios fiscais decorrentes do regime da Zona Franca de Manaus.

157. Destacando que a defesa do meio ambiente e a busca pela redução das desigualdades regionais são princípios gerais da atividade econômica, consignou-se naquela oportunidade a validade de tratamento desigual que resultava na *proteção* — e não na punição — de contribuintes da Zona Franca de Manaus, "*pois cuida-se de norma excepcional fundada no interesse nacional, consubstanciado no desenvolvimento da região amazônica*" (STF, ADPF 1004, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julg. 12.12.2023, pub. 5.3.2024).

158. **Já o Estado do Tocantins, por outro lado, instituiu tratamento diferenciado para (a) *prejudicar* aqueles que possuem políticas internas ou que seguem compromisso que tem o potencial de reduzir o impacto ambiental e (b) favorecer aqueles que, sem qualquer pejo, aumentam a produção mesmo que à custa do Bioma Amazônico ou do Cerrado brasileiro.**

159. Considerando que a avaliação de (in)constitucionalidade passa por "*aferir a compatibilidade da lei com os fins constitucionalmente previstos ou de constatar a observância do princípio da proporcionalidade, isto é, de se proceder à censura sobre a adequação e a necessidade do ato legislativo*"[19], salta aos olhos que a norma impugnada é inconstitucional.

160. Uma tragédia. Contra tudo o que se poderia imaginar, a norma tocantinense *discrimina desfavoravelmente*, retirando benefícios, aqueles que estão alinhados às preocupações constitucionais com o meio ambiente. Além de inconstitucional, o ato verdadeiramente é entristecedor.

[19] Idem, pp. 1.168/1.169.

(**X**) RETROATIVIDADE INCONSTITUCIONAL

161. Um último aspecto da Lei 4.791/2025 do Estado do Tocantins também padece de vício de constitucionalidade: a determinação de revogação dos benefícios fiscais concedidos e a anulação da concessão de terrenos públicos, em razão do descumprimento dos parâmetros inconstitucionalmente instituídos pelo diploma, sobre os quais já se discorreu minuciosamente ao longo dos capítulos anteriores.

162. Além de viciada em tudo e por tudo, é fora de disputa que a Lei não poderia ser utilizada para afetar relações jurídicas instituídas antes de sua publicação, em prestígio às garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, previstas pelo art. 5°, XXXVI, da Constituição.

163. Não é preciso gastar-se rios de tinta para apontar o vício ora suscitado. Com efeito, esse e. STF há muito firmou entendimento de que a lei não pode retroagir para afetar contratos firmados antes de sua vigência. No âmbito da ADI 493, firmou-se a seguinte compreensão:

> "Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade mínima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado.
> O disposto no art. 5°, XXXVI, da CF se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do STF. Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido". (ADI 493, Min. MOREIRA ALVES, j. 25-6-1992, DJ 4.9.1992)

164. Ou seja, é manifestamente inconstitucional que a Lei retroaja quanto a benefícios fiscais já concedidos e nas concessões de terreno já firmadas, no sentido de que os beneficiários sejam compelidos a pagar os tributos não recolhidos e a indenizar pelo uso dos terrenos.

165. Ainda nesse sentido:

> "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO CONDICIONADA E DEFERIDA A PRAZO CERTO. LIVRE SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 544 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a isenção tributária, quando concedida por prazo certo e mediante o atendimento de determinadas condições, gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado. Incidência da Súmula 544 do STF. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III - Agravo regimental improvido." (RE 582926 AgR, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julg. 10.5.2011, publ. 27.5.2011).

166. A Procuradoria-Geral da República, instada a emitir seu parecer nos autos da ADI 7775/RO —– na qual se questiona a constitucionalidade de Lei teor semelhante ——, corretamente atestou a "*impossibilidade de se suprimir ou de se revogar livremente benefícios fiscais concedidos sob condição onerosa*" (doc. 6).

167. Ainda que o parecer do Ministério Público seja impreciso no ponto em que defende a possibilidade de livre criação de critérios para a concessão de benefícios fiscais —– o que se confia será oportunamente reconsiderado ——, é certo que a sua conclusão de preservação das relações já estabelecidas merece pleno acatamento.

168. **Essa lógica, inclusive prevista pela Súmula 544/STF, plenamente aplicável ao caso, garante que os benefícios e concessões onerosas não podem ser livremente suprimidos.**

169. É preciso, assim, que se reconheça a inconstitucionalidade da Lei 4.791/2025-TO também sob a ótica em que promove, ao arrepio da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, e da Súmula 544/STF, a livre supressão e, pior, a devolução de benefícios tributários anteriormente concedidos sob condição onerosa. Com o perdão pela repetição: está tudo errado.

(**XI**) INCONSTITUCIONAL DA CABEÇA AOS PÉS

MEDIDA CAUTELAR

170. A Lei 4.791/2025-TO, conforme consta de seu art. 2°, "*entr*[ou] *em vigor na data de sua publicação*" — a qual ocorreu em 21.7.2025. A urgência envolvida é manifesta.

171. Com efeito, não se pode deixar um ato absolutamente ofensor da Constituição viger por nem um dia sequer. A urgência é, ou deveria ser, presumida. Mas, no caso, há graves e imediatos riscos envolvidos, que autorizam a concessão da medida cautelar, na forma prevista pelos arts. 10 e seguintes da Lei 9.868/99.

172. É que, de acordo com o art. 5°-C da referida norma, "[o] *descumprimento das disposições previstas nos art. 5°-A e art. 5°-B desta Lei resultará na* ***revogação imediata dos benefícios fiscais concedidos*** *e na* ***anulação da concessão de terrenos públicos****, sem prejuízo à restituição dos benefícios fruídos irregularmente no ano calendário vigente, bem como a indenização pelo uso de terreno público concedido em desacordo com este*".

173. Conforme amplamente exposto, a Lei 4.791/2025-TO: (a) contraria as normas constitucionais que buscam proteger o meio ambiente, (b) despreza a defesa do meio ambiente como princípio do Sistema Tributário, ao usar instrumental fiscal em sentido oposto; (c) restringe desproporcionalmente a livre iniciativa e a autonomia privada, desconsiderando, também no ponto, que a preservação do meio ambiente é princípio da ordem econômica; (d) incide em discriminação atentatória da impessoalidade e da isonomia; e (e) afronta o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica ao prever a retroatividade da supressão dos benefícios fiscais concedidos.

174. **A conduta do Estado na edição da lei ora impugnada resultou em violações diretas e literais aos seguintes dispositivos da Constituição: art. 1°, IV; art. 3°, II, art. 5°, I, XXXVI e LIV; art. 37, *caput*; art. 145, §3°; art. 150, II; art. 170, *caput*, VI, e parágrafo único; art. 174, *caput* e §1°, art. 186, *caput*, I e II; e art. 225, *caput* e §4°.**

175. Por outro lado, a falta de cautelar não conferirá outra saída às empresas que não seja sair de um trabalho de quase 20 (vinte) anos ou abandonar políticas internas alinhadas à Constituição para não sofrerem retaliações impossíveis de serem absorvidas —— sobretudo quando se considera (a) o risco de "*restituição dos benefícios fruídos irregularmente no ano calendário vigente, bem como a indenização pelo uso de terreno público concedido em desacordo com este diploma*"; e (b) que os seus concorrentes, aqueles não interessados na preservação ambiental, poderão obter tais benefícios, o que resultará em relevante vantagem.

176. Com o devido respeito, não se pode perder de vista que eventual indeferimento da medida cautelar ora formulada resultará, inevitavelmente, numa chancela a danos ambientais —— na contramão dos objetivos do país, dos quais esse e. STF é um dos principais apoiadores e protetores.

177. Haverá, ainda, dano ao mercado nacional, num sensível momento. No caso de insubsistência da certificação da Moratória da Soja ou de outras políticas internas —— novamente, porque algumas empresas comercializadoras podem não suportar a manutenção de suas atividades sem benefícios fiscais e sem concessão de terrenos públicos, sobretudo quando suas concorrentes o terão ——, compradores internacionais da soja brasileira poderão criar embargos, ainda que transitórios, à compra do produto brasileiro.

178. Sem exagero, a norma tocantinense coloca em risco a balança comercial brasileira. Não haverá equipamentos para armazenar a produção brasileira não exportada, boa parte da produção poderia se deteriorar, produtores rurais de soja (não somente do Estado do Tocantins) seriam intensamente prejudicados.

179. Preenchidos os requisitos previstos pelos arts. 10 e seguintes da Lei 9.868/99, permitindo-se, inclusive, o deferimento da medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnada, de modo que volte a, imediatamente, ser aplicada a anterior redação da Lei 4.350/2024-TO (cf. art. 11, §2°, da Lei 9.868/99).

(**XIII**) PEDIDOS

180. Ante o exposto, confia a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS - ABIOVE no conhecimento e recebimento desta ação, eis que preenchidos todos os requisitos necessários à sua propositura.

181. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer-se, com fundamento nos arts. 10, §3°, e 11, §2°, da Lei 9.868/99, a concessão da medida cautelar, de modo que seja **suspensa a eficácia dos arts. 1° e 2° da Lei 4.791/2025-TO**, de modo que volte a viger a redação prévia da Lei 4.350/2024-TO, garantindo-se os benefícios e concessões nela estabelecidos e/ou por ela regidos.

182. Após a concessão da medida cautelar supra requerida, confia-se em que será determinada a imediata prestação de informações pela Assembleia Legislativa e pelo Governador do Estado do Tocantins, responsáveis pela edição da norma ora impugnada, e ouvidos, na sequência, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República.

183. Atendidas as formalidades legais e ouvidos os interessados, confia-se, ao fim, na procedência do pedido formulado nesta ação, de modo que esse excelso Supremo Tribunal Federal declare a **inconstitucionalidade dos arts. 1° e 2° da Lei 4.791/2025-TO**, com a atribuição dos efeitos *ex tunc* e *erga omnes*, de modo que volte a viger a redação prévia da Lei 4.350/2024-TO, garantindo-se os benefícios e concessões nela estabelecidos e/ou por ela regidos.

184. Requer-se a habilitação de todos os advogados subscritores, bem como a inclusão de seus nomes na capa dos autos, nos andamentos da *internet* e em todas as intimações que se fizerem necessárias neste feito, para os fins do art. 272, § 2°, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

185. Informa, por fim, que os signatários recebem intimações no Distrito Federal, no endereço constante do timbre da primeira folha desta petição, e através do endereço eletrônico publicacaodf@sbadv.com.br.

Nesses termos,
Pede deferimento.
Brasília, 22 de agosto de 2025.

Fabiano Robalinho Cavalcanti
OAB/RJ 95.237

GUILHERME SILVEIRA COELHO
Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA COELHO
Dados: 2025.08.22 16:57:56 -03'00'

Guilherme Coelho
OAB/DF 33.133

Leandro Dias Porto Batista
OAB/DF 36.082

ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR:05607994112
Assinado de forma digital por ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR:05607994112
Dados: 2025.08.22 16:57:20 -03'00'

Robson Lapoente Novaes
OAB/DF 67.399

Paula Baqueiro
OAB/DF 58.921

Rafael Gonet Branco
OAB/DF 82.877